EU 개인정보 보호 주요 정책 및 동향

2026. VOL.4

KISA EU 개인정보보호 협력센터('26.5월)

유럽 개인정보 감독기관(EDPS) 연례보고서(26.5월)

주요내용 및 시사점

▌2025년 주요 활동 성과 및 평가

- **성과 지표 기반의 환류**: 유럽개인정보감독기관(EDPS)는 2025년 한 해 동안 감독·집행, 정책·입법 자문, 기술·프라이버시, 인공지능(AI) 등 4대 핵심 영역에서 수행한 활동을 핵심성과지표(KPI) 중심으로 분석하여 연례보고서를 발간함('26.05.07.)
- **구조적 거버넌스 강화**: EU 기관 내 개인정보 보호 준수 위험을 선제적으로 해소하고 구조적 체질 개선을 촉진하기 위해, 데이터 국외이전 및 DPO 독립성 등 고위험 영역에 대한 조사를 집중 수행하며 실질적인 데이터 보호 거버넌스를 확립함

▌데이터 국외이전 감독의 실효성 제고

- **역외 전송 위험 관리**: Cloud II 계약 및 Microsoft 365 도입 사례를 중심으로 제3국으로의 데이터 전송 및 원격 접근 보안을 집중 점검함으로써, 데이터 국외이전에 대한 감독 수위를 한층 강화함
- **사전 예방 중심의 점검**: 단순 위반 조사를 넘어 EU 기관의 데이터 처리 시스템 전반에 대한 가시성을 확보하고, 기술적·조직적 보호조치(TOMs) 이행을 강력히 유도함

▌AI법(AI Act) 시행 대비 전략적 감독 체계 구축

- **신규 감독 권한의 확보**: AI법의 본격 시행에 대비하여 조직을 정비하고, 시장감시기관 및 지정기관으로서의 새로운 역할 수행을 위한 제도적·기술적 기반을 구축함
- **AI 생태계 통제력 강화**: EU 기관 내 AI 활용 현황을 전수 매핑하여 고위험 AI 시스템 및 금지 관행을 식별하는 등 안전한 AI 도입을 위한 선제적 감독 체계 본격화함

1 개요

○ 유럽개인정보감독기관(EDPS)는 **2025년도 주요 성과를 점검**하고 전략 **목표 달성 여부를 평가**하기 위해, 핵심성과지표(KPI) 기반의 활동 분석을 담은 **연례보고서를 발간**(26.5월)

○ EDPS는 감독 및 집행, 정책 및 입법 자문, 기술 및 프라이버시, 인공지능 등 **4대 중점 영역을 중심으로 감독/자문 활동을 전개**함

< EDPS의 개인정보 보호 KPI 및 성과 >

	핵심성과지표 (KPI)	결과 *	목표 (2025년)
	KPI 1 **기술 모니터링 및 프라이버시 강화 기술 관련 활동** EDPS가 주관하거나 공동 주관한 개인정보 보호 및 데이터 보호 강화를 위한 기술 모니터링 및 기술 보급 관련 사례 수(간행물 포함)	7 건	5 건
	KPI 2 **교차 분야 정책 솔루션 활동** 학제 간 정책 해결책에 중점을 둔 활동 수 (내부 및 외부)	8 건	8 건
	KPI 3 **국제 협력 기여 사례** EDPS가 국제 협력(GPA, CoE, OECD, GPEN, IWGDPT, 봄 회의, 국제기구)의 맥락에서 실질적인 서면 의견을 제출한 사건 수	34 건	10 건
	KPI 4 **EDPB 내 보고자·작성 팀 참여 문건** EDPS가 주 보고자, 보고자 또는 EDPB 내 초안 작성 팀의 일원으로서 참여한 문서 건 수	22 건	10 건
	KPI 5 **제42조 의견 및 공동 의견** 유럽연합 집행위원회의 입법 자문 요청에 따라 발표된 제42조 의견서 및 EDPS-EDPB 공동 의견서의 건수	31 개 의견	25 개 의견
	KPI 6 **감사(감찰) 수행** 대면 또는 원격으로 수행된 감사/방문 횟수	6 번	5 번

* 2025년 12월 31일 기준 결과

2 주요내용

□ 감독 및 집행 활동 (Supervision &Enforcement)

○ **감독 의견 제공**

- EU **기관·기구(EUI)를 대상**으로 설계 단계부터 개인정보 보호(Privacy by Design) 자문을 제공

- 특히, **은행 감독 분야의 책임 명확화** 및 **유럽 여행정보·허가 시스템(ETIAS) 도입 시 투명성 확보**를 권고함

○ **데이터 국외이전 점검**

- EU **기관이 제3국 공공기관으로 정보를 전송할 때** 활용할 수 있는 '모델 행정협정(Administrative Arrangements, AA)'을 채택하여 최소 보호 요건을 명시함

○ **데이터 보호 감사**(Audits)

- **건강 데이터 및 감염병 정보** 처리 과정에서의 **과도한 수집 여부**를 점검하고, 비자정보시스템(VIS) 등 대규모 IT 시스템에 대한 기술·보안 감사를 수행함

* 예: 비자정보 시스템(VIS), 유로닥(Eurodac), 관세정보시스템CIS)

□ 주요 조사 및 시정 결과

○ **Microsoft 365 조사 종결**: 유럽 집행위원회의 MS 365 사용과 관련해 데이터 위치 및 전송 위험을 조사함

- 집행위가 계약·기술적 조치(목적 명확화, 이전 통제 강화 등)를 시행함에 따라 **위반 사항이 시정된 것으로 판단**하여 절차를 종결함

○ **클라우드(Cloud Ⅱ) 조사**: MS 및 아마존(AWS) 클라우드 서비스 이용 시

발생하는 데이터 국외이전과 원격 접근 보안 대책을 점검하여 EUI의 보호조치 인식을 제고함

○ **DPO 독립성 침해 사례**: 지역위원회(CoR)와 유럽방위청(EDA)이 데이터 보호 책임자(DPO)를 해임하며 EDPS의 사전 자문 절차를 누락한 사실을 확인, 규정 위반에 따른 경고(견책) 조치를 단행함

□ 협력 및 소송 대응

○ **법원 소송 대응**: 유럽연합 사법재판소(CJEU)에서 개인정보의 정의 및 범위, **EDPS의 권한과 관련된 법적 분쟁에 대응 중**

○ **DPO 네트워크 운영**: 연 2회 정기 회의를 통해 **EU 기관 내 DPO들과 모범 사례를 공유**하고, 공공 행정 전반에 걸쳐 일관된 보호 기준이 유지되도록 지원

○ **치안·사법 분야(AFSJ) 감독**: 프론텍스(Frontex), 유로폴(Europol) 등 **법 집행 기관의 고위험 데이터 처리 공정성을 집중 점검**

□ 정책·입법 자문

○ **입법 자문 성과**

- GDPR: 집행력 강화 및 투명성 개선을 위한 표적 개정 의견 제시
- **디지털 신원(eID)**: eIDAS 2.0 및 EU 디지털 신원 지갑(Digital Identity Wallet) 관련 개인정보 영향 분석 수행
- **국제 협정**: 조세 협력 및 정보 교환 협정 초안이 데이터 보호에 미치는 영향을 평가하고 보호 조치 자문 제공

○ **디지털 규제 간 조화(Digital Rulebook)**: DMA(디지털시장법), DSA(디지털서비스법), AI법 등 신규 규제 간 충돌을 방지하고, 경쟁·혁신·데이터 보호 간의 균형을 위한 고위급 논의 주도

○ **국제 협력**: G7 개인정보보호 당국자 회의, GPA 등에서 EU 외부 국가들과의 정책 및 감독 협력 강화

□ 기술 및 프라이버시

○ **기술 전망 분석**: Agentic AI, AI 컴패니언, 연합 학습(Federated Learning) 등 신기술의 위험/기회를 분석한 보고서(TechDispatch, TechSonar) 발간

○ **기술 감사 및 유출 대응**

- 웹사이트 쿠키·추적기 점검 및 대규모 IT 시스템(VIS, Eurodac 등)의 데이터 최소화 준수 여부 감사
- 시나리오 기반 모의훈련(PATRICIA II)을 통해 EU 기관의 데이터 유출 대응 역량 지원

○ **사이버 보안**: '기관 간 사이버보안 위원회' 상임위원으로서 EU 기관의 사이버 성숙도 평가 및 위험 관리 강화

○ **디지털 전환**: 웹사이트 증거 수집기(WEC Online) 서비스 출시 및 내부 IT 인프라 현대화 추진

□ AI 분야 전략적 조치 (AI Strategy & Oversight)

○ **AI Unit 강화 및 기능적 분리**

- **전담 조직 강화**: 기존 AI Unit을 법률·기술·정책 전문성이 결합된 전략적 감독 기구로 격상
- **권한 구분**: EDPS가 기존의 데이터 보호 감독기관(DPA) 역할과 AI법에 따른 시장감시기관(MSA) 및 지정기관(Notified Body) 역할을 명확히 수행할 수 있도록 조직적·기능적 분리 확립

○ **AI 생태계 관리**: EU 기관 내 생성형 AI 및 상용 AI 도구 사용 현황을 매핑하고, 고위험 AI 시스템 및 금지된 AI 관행을 식별

○ **AI 규제 샌드박스**: EU 기관들이 실제 배포 전 안전하게 AI 시스템을 테스트할 수 있는 시범 운영 환경 제공

○ **협력 네트워크**: AI법 담당자 네트워크(AIACN)를 통해 기관 간 지식을 공유하고, 국가별 시장 감시당국 및 국제기구와의 거버넌스 협력 강화

3 시사점

□ 실질적 거버넌스 중심의 감독 체계 전환

○ **구조적 개선 유도**: EDPS는 데이터 국외이전, MS 365 도입, DPO의 독립성 보장 등 핵심 위험 영역을 중심으로 단순 위반 조사를 넘어 EU 기관의 구조적 체질 개선을 유도, 감독기관으로서의 위상을 강화함

○ **선제적 대응 체계로의 변화**: EU 공공 행정의 데이터 보호 거버넌스가 단순한 사후 조치를 넘어, 사전적 예방 및 구조적 시스템 개선 중심으로 완전히 패러다임이 전환되고 있음

□ 데이터 국외이전에 대한 실질적 감독 및 점검 강화

○ **이전 위험 점검 강화**: Cloud II 계약 및 Microsoft 365 사례에서 보듯, 제3국으로의 데이터 이전 및 원격 접근(Remote Access)에 대한 위험 점검이 EDPS의 최우선 감독 순위로 부상함

○ **집중 감독 영역 확대**: EDPS는 제3국 데이터 이전 관련 위험을 집중 점검하며 **국외 데이터 이전에 대한 감독 권한을 실무적으로 강화**

□ AI법(AI Act) 시행에 대응한 감독 거버넌스 재편

○ **조직 및 역할의 재정비**: 2026년 AI법의 본격적인 시행에 따라 EDPS는 단순 데이터 보호 기구(DPA)를 넘어, **시장감시기관(MSA) 및 지정기관(Notified Body)으로서의 새로운 권한과 책임을 본격화**하고 있음

○ AI 생태계 통제권 확보: EU 기관 내 AI 활용 현황을 전수 매핑하고 고위험 및 금지 관행을 선제적으로 식별하는 등, AI 거버넌스 전반에 대한 제도적·기술적 기반 마련에 주력하고 있음

4 참고자료

o https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/annual-reports/2026-05-07-annual-report-2025-protecting-people-changing-digital-world_en

o https://www.edps.europa.eu/system/files/2026-05/edps-2025-executive_summary_en.pdf